Escrito Nro: 143007

PROMUEVE JUICIO SUMARISIMO POR ALIMENTOS- SOLICITA ALIMENTOS PROVISORIOS.

Excmo. Tribunal de Familia:

ELBIO VICTOR LAURA, Abogado del foro local y federal, M.P. 3296, casillero de notificaciones N° 1523, constituyendo domicilio legal en calle Sarmiento N° 210 de ésta ciudad, ante V.E. me presento y respetuosamente digo:

I.- PERSONERIA- LEGITIMACION ACTIVA:

Que, conforme lo acredito con Carta Poder, soy apoderado de la Sra. ANABEL NATALIA LEPORI DNI N° 32.158.723, y cuyas demás calidades personales rolan en el mencionado instrumento que por este acto se adjunta.

Que, mi mandante es representante legal de sus hijos menores de edad: FRANCISCO EZEQUIEL SPEZIA, DNI N° 51.106.185, fecha de Nac. 15/06/2011 y de LISANDRO AGUSTIN SPEZIA DNI N° 48.120.393 conforme surge de las Actas Certificada de nacimiento que se adjunta; la misma se encuentra legitimada para entablar la presente acción sumarísima por alimentos, de conformidad a lo previsto en el art. 661 del Código C. y C. de la Nación y por los Arts. 290, 395 y ssgtes.- del C.P.C.

II.- OBJETO- LEGITIMACION PASIVA:

Que, siguiendo expresas y precisas instrucciones de mi mandante; vengo por este acto en legal tiempo y forma a Promover JUICIO SUMARISIMO POR ALIMENTOS, en contra del Sr. SPEZIA JUAN JOSE DNI N° 31.057.087, con domicilio en calle Puerto Argentino N° 1925 del B° Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá, dependiente de la empresa FADUA S.A. CUIT: 30-70834834-8, a fin de que se lo condene a éste último a abonar en concepto de CUOTA ALIMENTARIA el equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) a favor de su hija menor de edad, de conformidad a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer.

III.- HECHOS:

Que, mi mandante contrajo matrimonio en fecha 01-04-2008.

De dicha relación matrimonial nacieron sus hijos FRANCISCO EZEQUIEL SPEZIA y LISANDRO AGUSTIN SPEZIA.

Con el transcurso del tiempo a los meses de convivencia, en el hogar conyugal, que llevaba mi mandante con el accionado el mismo empezó a ejercer violencia psicológica en primer término gritándole maltratándola, insultándola y denigrándola como mujer luego empezó a golpearla todo ello debido a los celos enfermizos que tenía y tiene hasta el día de hoy el accionado. Tal situación de violencia verbal y física fue siempre presenciada por sus hijos.

Mi mandante debido al miedo que le tenía al accionado no podía reaccionar se sentía impotente y débil debido a las amenazas de muerte a punta de un revolver que recibía por parte del accionado.

Los hechos de violencia se agravaron desde el año pasado y la razón fundamental era los celos por parte del accionado, siempre le decía que ella solo iba a ser de él, no la dejaba salir de la casa, no dejaba que se arregle mi mandante, etc., es decir, la trataba como un objeto; típico de una violencia de genero.

Que, mi mandante se llenó de valor y a los fines de proteger SU vida y la de sus hijos tomo la decisión de huir del domicilio donde convivían, es decir, del hogar conyugal. Así aprovechando a que no se encontraba el accionado en el domicilio pudo escapar junto a sus hijos sin ropa sin papeles hacia el domicilio de sus padres.

Que, en fecha 13 de Agosto de 2021 mi mandante decidió poner fin a la relación sentimental y matrimonial con el accionado debido a la violencia antes mencionada. Que, por tal motivo y cuando el accionado no se encontraba en el hogar conyugal pudo escapar junto a sus hijos. Una vez en casa de los padres de mi mandante el accionado llamo por teléfono al padre de mi mandante manifestándole "QUE NATALIA NO VULEVA POR QUE LA VOY A MATAR". Ante esta situación mi mandante acudió a la comisaria seccional N° 47 del B° Paso de Jama de la Ciudad de Palpalá a radicar la denuncia pertinente solicitando además protección de persona y restitución al hogar conyugal conforme Expte.: VJ-6150/2021: PROTECCIÓN DE PERSONA/VIOLENCIA FAMILIAR LEPORI, ANABEL NATALIA c/ SPEZIA, JUAN JOSE - Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género Nº 1.

Mi mandante NO tiene los medios económicos para solventar los gastos de su familia, máxime tratándose de sus DOS hijos menores de edad de apenas TRECE y DIEZ AÑOS de edad, que requiere necesidades especiales tales como cuidados, una alimentación especial, educación, etc.-

Los aportes dinerarios realizados por el accionado han sido NULOS.

Actualmente, y luego de varios intentos en vano a fin de que el demandado abone una cuota de alimentos en tiempo y forma conforme las necesidades de sus hijos, mi mandante se ve obligada a iniciar la presente acción.

A medida que los hijos crecen y se desarrollan, también sus necesidades aumentan y cambian sus requerimientos y como madre, el principal objetivo de mi mandante es darle todo aquello que esté al alcance de sus posibilidades a fin de promover al mejor desarrollo psico-físico de FRANCISCO y LISANDRO.

Lo cierto es que han pasado meses de requerimientos y a mi mandante no le alcanza para cubrir las necesidades básicas de los menores FRANCISCO y LISANDRO, además de la depreciación monetaria e inflación acaecida en el país que es de público conocimiento y el alto costo de vida que trae aparejado.

Que, previo a la demanda, mi mandante procuro obtener del demandado algún tipo de ayuda, por el bienestar de sus hijos, pero la respuesta del mismo fue indiferente a la situación socio económica de sus hijos, demostrando un desapego y despreocupación por el tema, e inclusive procurando éste ofrecer cuotas alimentarias irrisorias, de sus ingresos.

El demandado se desentendió de su obligación de colaboración de asistencia y alimento hacia sus hijos, posicionándolos en una situación de extrema necesidad, en total contravención a lo que establece el Código C y C.; ya que durante la minoría de edad el concepto de alimentos no sólo comprende los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, sino también los medios que le permiten un desarrollo íntegro.

Que, a mi mandante, al día de la fecha, le es imposible afrontar los gastos mínimos siendo el único sostén del hogar.

DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PARTE ACTORA:

Actualmente mi mandante no posee un ingreso que le permitan solventar todos los gastos de sus hijos FRANCISCO y LISANDRO. Así no percibiendo un ingreso que permita atender todas las necesidades económicas de la menor, mi mandante se vio obligada a pedir ayuda económica a su familia para sobrevivir. Por lo que el bajo ingreso que logra obtener es destinado principalmente para atender el hogar en donde convive con su hijos, para darles de comer y atender sus necesidades. Muchas veces tiene que solicitar colaboración económica de otros familiares por no poder afrontar todos los gastos.

Claramente, las cuentas que debe cubrir mensualmente superan holgadamente el ingreso que percibe mi mandante.

Por otro lado, es menester remarcar que al ser la progenitora con quien convive con los menores, mi mandante continua haciéndose cargo de todas sus necesidades cotidianas haciendo además una importante contribución alimentaria en especie, es decir, en educación, asistencia y cuidados.

Ha sostenido la jurisprudencia que, si bien la obligación de contribuir al mantenimiento de los hijos pesa sobre ambos progenitores, quien ostenta la custodia personal de los hijos compensa la obligación brindándoles apoyo y dedicación, por lo que, sobre el no conviviente recae en mayor medida la obligación alimentaria.

Por lo que al momento de determinarse la cuota deberá tomarse en consideración que en los casos como el de autos, se colige sin esfuerzo que la contribución en especie de la progenitora conviviente es altamente significativa. Por eso, el padre debe aportar en mayor medida a fin de compensar su obligación con el cuidado y atención y demás gastos cotidianos que debe afrontar. Cabe señalar que el art. 660 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que “las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención”.

Ante las actuales dificultades para llevar adelante la situación es que mi mandante se ve obligada a recurrir a V.S. a fin de que determine una cuota alimentaria que sea abonada en fecha y le permita hacer frente a las necesidades actuales de sus hijos FRANCISCO y LISANDRO.

DE LAS NECESIDADES DE LOS MENORES:

Sabido es que, tratándose de alimentos derivados de la responsabilidad parental, la necesidad se presume, por lo tanto, se exime de la carga de probarlo bastando comprobar el vínculo para que el reclamo sea procedente.

No obstante, ello mi mandante tiene gastos ordinarios que debe afrontar mensualmente para satisfacer las necesidades de sus hijos.

Los menores FRANCISCO y LISANDRO: deben vestirse, necesitan niñera, asisten a 1° de secundaria y 5° grado de primaria respectivamente en el COLEGIO SAGRADO CORAZON de la Ciudad de Palpalá, se enferman y por supuesto se alimentan.

Cabe mencionar que mi mandante se hace cargo de todos los traslados al médico, etc., y en caso de no poder hacerlo cuenta con la ayuda de familiares, nunca del padre.

Que, en lo que hace al cuidado de los menores dado que mi mandante tiene q salir a trabajar para poder darle de comer a sus hijos tiene que contratar una niñera para su cuidado.

A su vez, se hace cargo exclusivamente de todo otro gasto extraordinario que pueda surgir en el día a día.

En los momentos en que se han presentado necesidades vinculadas con la salud de la menor FRANCISCO y LISANDRO, el Sr. SPEZIA JUAN JOSE (accionado de autos) ha hecho caso omiso a los requerimientos de mi mandante.

SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL DEMANDADO:

El demandado trabaja en la empresa FADUA S.A. CUIT: 30-70834834-8 siendo un empleado (OSTENTADNO EL CARGO DE JEFE DE TALLER) del sector privado tiene ingreso más que suficientes para abonar la cuota alimentaria cuya remuneración es muy alta.

El Sr. SPEZIA JUAN JOSE siempre ha vivido con comodidades que representan un símbolo de bienestar económico y hasta la fecha no ha prestado colaboración en la asistencia de su hija.

IV.- DERECHO:

Fundo el derecho de mi mandante en los arts. 543, 544, 658, 659, 660, 661 y Ss. Del Código Civil Y Comercial, en los arts. 22, 290, 395,401, y concordantes del CPC, Doctrina y jurisprudencia aplicables al presente caso, como así también los Tratados Internacionales que avalan los derechos del niño, que gozan en nuestro régimen jurídico de jerarquía constitucional a partir del art. 75 inc. 22 y 24 de la Constitución Nacional.-

V.- CUOTA PROVISORIA:

Existiendo verosimilitud del derecho alimentario que le asiste a la actora y en atención a la necesidad extrema e impostergable de atender a la subsistencia y necesidades básicas de la menor de autos, la que hoy por hoy es materialmente imposible de satisfacer sólo con los recursos propios de mi mandante, solicito a V.E. ordene abonar una cuota alimentaria provisoria. -

Que teniendo en cuenta los costos de vida de la actualidad y la edad de los menores (DIEZ y TRECE AÑOS), y demás hechos relatados, solicito a V.E. que la CUOTA ALIMENTARIA PROVISORIA sea del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de los haberes que por todo concepto percibe el Sr. SPEZIA JUAN JOSE DNI N° 31.057.037, previas deducciones de ley y con más las asignaciones familiares que pudieren corresponderle por su hija, mas SAC y Obra Social.-

Asimismo, solicito a V.E. que las sumas resultantes, sean depositadas en el Banco Macro S.A. a la orden de esta Vocalía del Tribunal de Familia, para lo cual solicito la apertura de una cuenta especial.

Para lo que solicito a V.E. ordene librar oficios pertinentes al Banco Macro S.A., para que, ante la sola presentación del Documento de Identidad de mi mandante, se le haga entrega de los fondos que se vayan depositando en la cuenta; a la empresa FADUA S.A. ordenando se realicen las retenciones mencionadas supra.

VI.- PRUEBA:

Mi parte adjunta como prueba la siguiente:

A.- DOCUMENTAL:

1.- Las constancias de autos.-

2.- copia certificada de Acta de nacimiento de los hijos de mi mandante.

3.- Certificado de residencia y convivencia de mi mandante con sus hijos menores de edad.

4.- Carta Poder.-

6.- Copia simple de DNI de la menor y de la actora.

B.- INFORMATIVA:

1.- Se libre oficio al Banco Macro S.A. a los fines de que proceda a la apertura de una cuenta especial.- solicito a V.E. que las sumas resultantes, sean depositadas en el Banco Macro S.A. a la orden de esta Vocalía del Tribunal de Familia y como pertenecientes a los presentes obrados.

2.- Se libre oficio al Banco Macro S.A. a los fines de que proceda a abonar a la actora de autos con la sola presentación de su DNI todas las sumas que se depositen a la cuenta y orden de este Tribunal y como pertenecientes a los autos de marras.

3.- Se libre oficio a la empresa FADUA S.A., a los fines de que proceda a hacer efectivo el embargo por el porcentaje solicitado sobre los haberes que mensualmente percibe el demandado, previas deducciones de ley, SAC y con más las asignaciones familiares, como así también cualquier otro emolumento que por ley perciba, Obra Social.-

4.- Se libre oficio a la empresa FADUA S.A., a los fines de que ADJUNTE COPIA CERTIFICADA de los ÚLTIMOS DIEZ (10) RECIBOS DE SUELDO del demandado Sr. SPEZIA JUAN JOSE DNI N° 31.057.087, como empleado de dicha empresa,

VII.- PETITORIO:

Por lo expuesto a V.E. pido:

1.- Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, y por constituido el domicilio legal.

2.- Tenga por promovida demanda Sumarísima por Alimentos en contra del accionado, de conformidad a los fundamentos expuestos.

3.- Se agregue la documentación que se acompaña.

4.- Se fijen alimentos provisorios como se pide y se libren los oficios correspondientes.

5.- Cumplido los trámites de rigor, se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda de autos tal como se pide, con costas a cargo del demandado.

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA. -

Código Verificador: bae3ee9c3dc61a30351244c84c5256e6bf93181b7fe482ddd7b2a17ef6f45d02

Presentado por: LAURA, ELBIO VICTOR

Archivos Adjuntos:

- carta poder natalia lepori.pdf
- acta de nacimiento francisco.pdf
- Acta NACIMIENTO LISANDRO AGUSTÍN SPEZIA.pdf
- certificado de residencia y convivencia.pdf
- dni francisco.pdf

dni lisando.pdf

dni natalia lepori.pdf

denuncia policial.pdf

expedientes_caratula_371387.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar